

통 보

1. 제 목 : 재공고 입찰과 수의계약에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○○○병원

3. 내용

가. 업무개요

○○○○병원은 진료재료, 검사재료, 비품 등 병원 운영에 필요한 각종 물품들을 관련 법령과 기준에 따라 구매하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제2조의2(중소기업자와의 우선조달계약) 제1항에서는 추정가격 1억 원 미만인 물품을 조달할 경우에는 소기업·소상공인간 제한경쟁입찰을 해야 하고, 추정가격이 1억 원 이상 기획재정부장관이 고시하는 금액(2억 3천만 원) 미만의 물품을 조달하는 경우에는 중소기업자간 제한경쟁입찰을 실시하도록 하여 중소기업 제품의 판로 확대 및 경쟁력 제고를 위한 기반을 마련하고 있습니다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제27조(재공고입찰과 수의계약)에 따르면 최초 공고 및 재공고 입찰을 실시하였음에도 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우에는 수의계약을 체결할 수 있으며, 이 경우 보증금과 기한을 제외하고는 최초의 입찰 시 정한 가격 및 기타조건을 변경할 수 없도록 규정하고 있습니다.

따라서, 추정가격이 1억 원 미만의 물품을 구매하기 위해서는 소기업·소상공인간 제한경쟁을 해야 하고, 추정가격이 1억 원 이상 고시금액 미만(2억 3천만 원)의 물품을 구매할 때에는 중소기업자간 제한경쟁을 실시해야 하며, 최초 공고 및 재공고 입찰이 유찰되어 '재공고 입찰 후 수의계약'을 체결할 경우, 입찰공고의 참가자격이었던 소기업·소상공인 또는 중소기업자와 수의계약을 체결해야 합니다.

만약, 추정가격이 1억 원 미만의 물품을 구매하면서 일반업체와 재공고 입찰에 따른 수의계약을 체결하기 위해서는, ‘소기업·소상공인간 제한경쟁입찰’이 유찰되고, 입찰참가자격을 확대한 ‘중소기업간 제한경쟁입찰’이 유찰되어야 하며, 입찰참가자격 조건이 없는 ‘일반경쟁입찰 및 그 재공고 입찰’까지 모두 유찰 된 경우에 한하여 수의계약이 가능합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ‘**년 ○월 *일부터 **년 ○월 **일까지 ㉠㉡㉢㉣병원의 ‘재공고입찰 후 수의계약’ 체결 내역을 확인한 결과, [표]와 같이 입찰참가자격사항이었던 ○·○○○ 확인서를 보유하지 않은 업체와 수의계약을 진행한 사항이 확인되었습니다.

[표] ‘재공고입찰 후 수의계약’ 중 입찰참가자격 미보유 계약내역(.*~**.*)**

계약건명	참가자격	계약업체	비고

특히, ‘재공고입찰 후 수의계약’을 추진할 경우에는 입찰공고의 참가자격 보유 여부를 반드시 확인해야 함에도 불구하고, [붙임]과 같이 동일 오류가 수년간 반복된 사실이 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

㉠㉡㉢㉣병원에서는 감사결과를 수용하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ㉠㉡㉢㉣♠♠♠은

- 향후 ‘재공고 입찰 후 수의계약’을 체결할 경우, 최초 공고에 명시된 입찰참가자격 사항의 충족 여부를 반드시 확인하고 수의계약을 추진하시기 바랍니다.(통보)

[붙임]

'재공고입찰 후 수의계약' 중 입찰참가자격 미보유 계약내역

(단위 : 천원, VAT 포함)

연도	계약명	계약업체	계약금액	참가자격	비고